

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2886/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด เพชร
นาย อา จู อาเยอะ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 26, มาตรา 75 วรรคหนึ่ง, มาตรา 76
วรรคสอง

จำเลยผลิตกัญชาโดยการเพาะปลูกต้นกัญชาประมาณ 400 ต้นและมีกัญชา
แห้งหนัก 12 กิโลกรัม กับเมล็ดกัญชาแห้ง 1 ถุงหนัก 1 กิโลกรัม ไว้ในครอบครอง
ดังนี้เห็นได้ว่าเฉพาะแต่ต้นกัญชาจำนวน 25 ต้น เท่านั้น ที่ถือว่าเป็นผลที่เกิดจากการ
ผลิตกัญชาโดยการปลูกของจำเลย แต่สำหรับกัญชาแห้งหนัก 12 กิโลกรัม กับเมล็ด
กัญชาแห้ง 1 ถุง หนัก 1 กิโลกรัมเมื่อไม่ปรากฏว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตซึ่งเกิด
จากต้นกัญชาที่จำเลยปลูก การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกันกล่าวคือ
จำเลยผลิตกัญชาอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 โดยการเพาะปลูกต้นกัญชา
แซมกับต้นฝ้ายในไร่ฝ้ายเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ เป็นต้นกัญชาจำนวนประมาณ 500 ต้น
จำเลยมีต้นกัญชาที่จำเลยผลิตโดยการเพาะปลูกดังกล่าวและกัญชาแห้งหนัก
ประมาณ 12 กิโลกรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และมีเมล็ดกัญชาแห้งจำนวน 1

ถุง หนัก 1 กิโลกรัม ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าพนักงานจับจำเลย พร้อมยึดได้ต้นกัญชา จำนวน 25 ต้น หนัก 20 กิโลกรัม อันเป็นส่วนหนึ่งของกัญชาที่ จำเลยผลิตตามฟ้องกับกัญชาแห้งและเมล็ดกัญชาแห้งที่จำเลยมีไว้ในครอบครองดัง กล่าวเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 26, 75, 76, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 และริบ ของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26, 75 วรรคหนึ่ง, 76 วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 เรียงกระทงลงโทษฐานผลิตกัญชาจำคุก 6 ปี ฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อ จำหน่าย จำคุก 6 ปี รวมจำคุก 12 ปี ลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุก 8 ปี ริบของกลาง

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยา เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26, 75 วรรคหนึ่ง, 76 วรรคสอง ประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ลงโทษฐานมีกัญชาไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งเป็นบทที่มีโทษ หนักที่สุด จำคุก 6 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 4 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไป ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยผลิตกัญชาโดยการเพาะ ปลุกต้นกัญชาแซมกับต้นฝ้ายในไร่ฝ้ายเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ เป็นต้นกัญชาประมาณ 500 ต้น และมีกัญชาแห้งหนัก 12 กิโลกรัม กับเมล็ดกัญชาแห้ง 1 ถุง หนัก 1

กิโลกรัมไว้ในครอบครอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าเฉพาะแต่ต้นกัญชาจำนวน 25 ต้นหนัก 20 กิโลกรัม ของกลาง ที่เจ้าพนักงานตำรวจยึดมาเป็นของกลางเท่านั้น ที่ถือว่าเป็นผลที่เกิดจากการผลิตกัญชาโดยการปลูกของจำเลยแต่สำหรับกัญชาแห้งหนัก 12 กิโลกรัม กับเมล็ดกัญชาแห้ง 1 ถุงหนัก 1 กิโลกรัมของกลางอีกส่วนหนึ่งนั้น ไม่ปรากฏว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตซึ่งเกิดจากต้นกัญชาที่จำเลยปลูกจำนวน 500 ต้นดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้นการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน มิใช่เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(อมร วีรวงศ์-สุรินทร์ นาควิเชียร-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>